Regulamin sklepu

I. Wstęp

1. NEW AGE FOOD sp. z o.o. adres: ul. Modlińska 29a, 05-110 Jabłonna, NIP: 7011015138, REGON:388004313, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) pod adresem www.drcoco.pl
2. Zarządzającym danymi osobowymi jest NEW AGE FOOD sp. z o.o. ul. Modlińska 29a, 05-110 Jabłonna.
3. Przedmiotowy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu www.drcoco.pl. Określa on: zasady zakładania konta (rejestracji) oraz korzystania z konta sklepu, reguły składania zamówień w sklepie oraz warunki zawierania Umów sprzedaży.
4. Dostęp do Regulaminu zapewniony jest każdemu użytkownikowi, w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku Regulamin znajdującego się w stopce strony sklepu w sekcji Pomoc
5. Zdjęcia prezentowanych produktów są przykładowe i służą przedstawieniu wskazanego na nich produktu, opis składu napoju użytego do produkcji określonych napojów są dostarczane przez producentów.
6. Informacje o produktach dostępnych w sklepie stanowią zaproszenie do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
7. Produkty dostępne w sklepie internetowym www.drcoco.pl są starannie opisane. Na stronie internetowej sklepu zamieszczone są szczegółowe informacje o cenie produktów ich właściwościach, miejscu pochodzenia, składzie i innych.

II. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sklep internetowy www.drcoco.pl (Sklep) umożliwia zakup oferowanych w nim towarów za pośrednictwem sieci elektronicznej.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem sklepu (Klient), a NEW AGE FOOD sp. z o.o. ul. Modlińska 29a, 05-110 Jabłonna.

3. Sprzedawca przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku, np. e-mailem, w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje informacje wymagane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba że zostały już przekazane na trwałym nośniku przed zawarciem umowy. Do umów zawieranych na odległość stosuje się właściwe przepisy tej ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu jest akceptacja i zaznajomienie się z niniejszym Regulaminm.
5. Informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym muszą być zgodne z prawdą, aktualne oraz możliwie dokładne. NEW AGE FOOD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, w przypadku gdy podane dane Klienta w sposób uzasadniony wzbudzają obawę, że są nieprawdziwe lub zostały podane dla żartu, oraz w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że realizacja zamówienia staje się niemożliwa, w szczególności zaś w sytuacji, w której (podane dane) uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji NEW AGE FOOD sp. z o.o. gwarantuje podjęcie próby kontaktu z Klientem celem sprostowania podanych danych w stopniu umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
6. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
7. Użytkownik, który korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:

    - korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie;
    - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
    - korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu wyłącznie do użytku własnego;
    - niepropagowania i nieumieszczania w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej;
    - korzystania ze sklepu w sposób umożliwiający innym klientom oraz Administratorowi sklepu swobodny dostęp do wszystkich oferowanych przez sklep usług;
    - korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci elektronicznej (Interet).

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

- na stronie sklepu (on-line)
- telefonicznie
- pocztą elektroniczną

2. Sklep internetowy zamówienia on-line przyjmuje przez całą dobę, każdego dnia tygodnia. Natomiast zamówienia składane pocztą elektroniczną przyjmowane są w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w dni ustawowo, wolne od pracy realizowane będą w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może zamówić produkty dostępne w ofercie sklepu, bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakup bez rejestracji).
4. Kryterium złożenia zamówienia jest wypełnienie danych we wszystkich polach wymaganych do prawidłowej wysyłki.
5. Aby złożyć zamówienie należy dokonać wyboru produktu lub produktów dostępnych w ofercie Sklepu poprzez „dodanie" ich do koszyka.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „zamawiam", kupujący może swobodnie dokonywać zmian i modyfikacji zamówionych produktów oraz podanych danych dotyczących faktury lub wysyłki.
7. Wysłane i potwierdzone przez Klienta zamówienie stanowi ofertę złożoną NEW AGE FOOD sp. z o.o. dotyczącą zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego www.drcoco.pl.
8. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma na stronie sklepu oraz drogą mailową komunikat zawierający szczegóły dotyczące wartości zamówienia, ilości zamówionych produktów, wybranego rodzaju płatności i dostawy, czasu realizacji zamówienia oraz danych adresowych Klienta podanych przy zamówieniu. Komunikat ten jest jednocześnie, potwierdzeniem złożeniem pozytywnego zamówienia oraz otrzymania przez Sklep oferty zakupu wysłanej przez Klienta.
9. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji. Po otrzymaniu wspomnianego potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta produktów.
10. Umowa sprzedaży sporządzona jest w języku polskim, w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
11. Klient może odstąpić od zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W niniejszej sprawie Klient winien natychmiast skontaktować się ze sklepem drogą telefoniczną (niezbędne dane dostępne są na stronie internetowej sklepu w zakładce „Kontakt i dane firmy" umieszczonej w stopce strony)
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane adresowe Kupującego są nieprawdziwe, transakcja

nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych BlueMedia lub płatność za zamówienie nie została uiszczona.

IV. Dostawa i odbiór

1. Dostawa zamówionych w Sklepie produktów odbywa się pod adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podany podczas zamówienia. Koszty dostawy i opłaty z nią związane podane są podczas składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to wynosi do 2 dni roboczych od dnia następującego po złożeniu zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
2. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
3. Prosimy o sprawdzenie przy odbiorze stanu opakowania i zawartości przesyłki oraz zgodności dostawy z zamówieniem. W razie zauważenia uszkodzeń zalecamy sporządzenie protokołu szkody z przewoźnikiem oraz wykonanie zdjęć. Brak protokołu, zdjęć lub sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera nie pozbawia konsumenta prawa do reklamacji i sam w sobie nie stanowi podstawy jej odrzucenia. Zasady reklamacji określa dział VI Regulaminu.
4. Realizujemy zamówienia tylko na terenie Polski. W przypadku zamówień poza granicę Polski prosimy o skontaktowanie się z firmą (niezbędne dane dostępne są na stronie internetowej sklepu w zakładce „Kontakt i dane firmy" umieszczonej w stopce strony).

V. Ceny i formy płatności

1. Cena towaru jest podawana na stronie Sklepu. Cena uzgodniona przy zawarciu umowy i wskazana w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia jest wiążąca dla stron. Późniejsza zmiana cen w Sklepie nie wpływa na cenę towarów objętych już zawartą umową.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w PLN i zawierają podatek VAT oraz wszystkie inne składniki (podatki, cła, etc.)
3. Klient ponosi opłatę za zamówione produkty wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności „Pay-by link" lub „Dotpay.pl".
4. Płatność przez Internet (przelewy oraz karty płatnicze) odbywają się za pośrednictwem serwisu Pay-by link" lub „Dotpay.pl", zapewniających bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue

Media S.A.

Sklep obsługuje niżej wymienione metody płatności:

Płatność kartą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Serwis płatnościowy: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe.

5. NEW AGE FOOD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów w sklepie internetowym, wprowadzania do swojej oferty nowych produktów, tworzenia i odwoływania promocji na stronach sklepu, oraz ich modyfikacji zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że modyfikacje te takie nie naruszają praw osób, które zamówią towar oferowany przez sklep przed dokonaniem ww. modyfikacji.
6. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. Przy płatności kartą zwrot jest co do zasady kierowany na rachunek powiązany z kartą wykorzystaną przy zakupie.

VI. Zwroty i reklamacje

1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą jest NEW AGE FOOD sp. z o.o., ul. Modlińska 29a, 05-110 Jabłonna, NIP: 7011015138, dalej „Sprzedawca”. Kontakt: kontakt@drcoco.pl, tel. 798 865 865. Korespondencję można kierować na adres siedziby Sprzedawcy.
2. Adres do odsyłania produktów: NEW AGE FOOD sp. z o.o., ul. Różana 1a, 07-230 Gaj. Jest to adres inny niż adres siedziby Sprzedawcy.
3. Uprawnienia konsumenta opisane w niniejszym dziale stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu działalności udostępnionego w CEIDG, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
4. W pozostałych przypadkach zakupów firmowych uprawnienia kupującego określają właściwe przepisy oraz warunki zawartej umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Termin biegnie od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach w ramach jednej umowy termin biegnie od otrzymania ostatniego towaru, partii lub części.
3. Aby odstąpić od umowy, należy przekazać Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o tej decyzji, na przykład e-mailem na kontakt@drcoco.pl albo listownie na adres siedziby. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie nie wymaga zgody Sprzedawcy.
4. Konsument może skorzystać z formularza w dziale „Zwroty i reklamacje" na stronie Sklepu lub ustawowego wzoru formularza. Korzystanie z formularza jest dobrowolne. Podanie danych kupującego, numeru zamówienia i zwracanych produktów ułatwia obsługę zwrotu.
5. Papierowy paragon nie jest warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia, jeżeli zakup można wykazać w inny sposób.

3. Odesłanie produktów

1. Konsument odsyła towar niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres: NEW AGE FOOD sp. z o.o., ul. Różana 1a, 07-230 Gaj. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki przed jego upływem.
2. Bezpośredni koszt odesłania towaru przy odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny ponosi konsument.
3. Towar należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu. Oryginalny karton wysyłkowy nie jest wymagany; można użyć innego odpowiedniego opakowania.
4. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania, chyba że Sprzedawca nie poinformował go o prawie odstąpienia zgodnie z ustawą.

4. Wyłączenie prawa odstąpienia

1. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do towaru dostarczonego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

2. Wyłączenie dotyczy opakowania zabezpieczającego sam produkt. Otwarcie zewnętrznego kartonu wysyłkowego nie pozbawia prawa odstąpienia.
3. Otwarcie produktu nie wyłącza prawa do reklamacji jego niezgodności z umową, także wtedy, gdy problem został zauważony dopiero po otwarciu.

5. Zwrot płatności

1. Sprzedawca zwraca należne płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Przy odstąpieniu od całej umowy zwrot obejmuje koszt pierwotnej dostawy do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przy danym zamówieniu. Dopłata za wybór droższego sposobu dostawy nie podlega zwrotowi.
3. Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Nie dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca zaproponował samodzielny odbiór towaru.
4. Zwrot następuje przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób niewiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.

6. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową na zasadach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Odpowiedzialność obejmuje brak zgodności istniejący w chwili dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że określony zgodnie z ustawą termin przydatności jest dłuższy. Okres odpowiedzialności nie przedłuża terminu przydatności produktu do spożycia. Produkt należy przechowywać zgodnie z etykietą.
3. Domniemywa się, że niezgodność ujawniona przed upływem dwóch lat od dostarczenia istniała przy dostarczeniu, chyba że udowodniono inaczej lub domniemania nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem niezgodności.
4. Reklamację można złożyć e-mailem na kontakt@drcoco.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy. Zaleca się podanie danych umożliwiających kontakt i identyfikację zakupu, opisu problemu oraz żądania. Numer partii, data przydatności i zdjęcia mogą ułatwić rozpatrzenie sprawy. Zdjęcia ani papierowy paragon nie są warunkiem przyjęcia reklamacji.
5. Konsument może żądać naprawy lub wymiany. Sprzedawca może zmienić wybrany sposób, jeżeli jest on niemożliwy lub wymagałby nadmiernych kosztów. Gdy obydwa sposoby są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może

odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W przypadku wody kokosowej właściwym sposobem usunięcia niezgodności będzie zwykle wymiana.

6. Naprawa lub wymiana następuje w rozsądnym czasie od poinformowania Sprzedawcy o niezgodności, bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Koszty, w tym niezbędnego transportu, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt, po uzgodnieniu sposobu odbioru.
7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności albo nie uczynił tego na zasadach ustawowych, niezgodność nadal występuje mimo próby jej usunięcia, niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia takie żądanie od razu, lub z okoliczności albo oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie usunie on niezgodności w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.
8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność jest istotna. Obniżka ceny powinna pozostawać w proporcji do zmniejszenia wartości towaru wynikającego z niezgodności.
9. Sprzedawca odpowiada na reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, na papierze lub innym trwałym nośniku, np. e-mailem. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji konsumenta.
10. Kwoty należne wskutek obniżenia ceny są zwracane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
11. Przy odstąpieniu z powodu niezgodności towaru z umową konsument niezwłocznie zwraca towar na koszt Sprzedawcy. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania, przy użyciu tego samego sposobu płatności, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób bez dodatkowych kosztów.

7. Uszkodzenia podczas dostawy

1. Uszkodzenie, rozbicie lub nieszczelność produktu można zgłosić na kontakt@drcoco.pl, podając numer zamówienia lub inne dane umożliwiające identyfikację zakupu.
2. Zalecamy sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze i sporządzenie protokołu szkody z przewoźnikiem w razie zauważenia uszkodzeń. Pomocne są zdjęcia opakowania, etykiety i uszkodzonych produktów. Brak protokołu, zdjęć lub sprawdzenia przesyłki przy kurierze nie pozbawia konsumenta prawa do reklamacji i sam w sobie nie uzasadnia jej odrzucenia.
3. Sprzedawca ocenia reklamację na podstawie okoliczności sprawy i dostępnych dowodów, z uwzględnieniem ustawowych zasad odpowiedzialności i domniemań. Samo zgłoszenie nie przesądza o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. Za uszkodzenia podczas dostawy realizowanej sposobem oferowanym przez Sklep odpowiada Sprzedawca. Koszty realizacji zasadnej reklamacji, w tym niezbędnego odbioru i wymiany, ponosi Sprzedawca. Pozostałe ustawowe uprawnienia konsumenta pozostają zachowane.
5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane przez klienta po otrzymaniu towaru. Odmowa z tej przyczyny wymaga ustalenia podstaw zgodnie z prawem; nie może opierać się wyłącznie na braku protokołu szkody.
6. Prosimy o zgłoszenie problemu możliwie szybko po jego zauważeniu. Zalecenie to nie skraca ustawowych terminów ani nie ogranicza prawa do reklamacji.
7. Nie należy spożywać produktów z rozbitych lub nieszczelnych opakowań ani odsyłać rozbitego szkła. Prosimy o kontakt w celu ustalenia bezpiecznego dalszego postępowania.

8. Postanowienia końcowe

1. W razie zakwestionowania statusu ekologicznego produktu Sprzedawca niezwłocznie informuje właściwą jednostkę certyfikującą.
2. Niniejsze postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Pozostałe

1. Dane Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez NEW AGE FOOD sp. z o.o., tylko w celu realizacji zamówień.
2. Klient składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez sklep.
3. Do sprzedaży produktów przez Sklep stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
5. NEW AGE FOOD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania dowolnych zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu.
6. NEW AGE FOOD sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, tworzenia i wycofywania promocji na stronie sklepu, jaki i również ich modyfikacji,

przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.

7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli.